

서울불균형 감면물품의 제조·수리공장 지정 및 운영에 관한 고시

(관세청 통관물류정책과, 042-481-7816)

관세청고시 제76-79호 (1976. 5.27)	관세청고시 제2008-42호 (2008.12.29)
관세청고시 제78-163호 (1978.10.20)	관세청고시 제2009-34호 (2009. 8.20)
관세청고시 제78-165호 (1978.11. 9)	관세청고시 제2010-43호 (2010. 6.10)
관세청고시 제79-179호 (1979. 2.27)	관세청고시 제2013-13호 (2013. 5. 6)
관세청고시 제80-209호 (1980. 2.23)	관세청고시 제2013-83호 (2013.11.29)
관세청고시 제82-278호 (1982. 1.11)	관세청고시 제2014-126호 (2014.12.19)
관세청고시 제88-517호 (1988. 2.27)	관세청고시 제2016-40호 (2016. 5.19)
관세청고시 제88-546호 (1988.11.26)	관세청고시 제2017-28호 (2017. 7.10)
관세청고시 제98-53호 (1998.10.17)	관세청고시 제2019-57호 (2019.12. 5)
관세청고시 제2000-38호 (2000.11.23)	관세청고시 제2020-34호 (2020.10. 6)
관세청고시 제2000-38호 (2000.11.23)	관세청고시 제2020-49호 (2020.11.27)
관세청고시 제2001-14호 (2001. 3. 5)	관세청고시 제2024-35호 (2024. 7.31)

제1조(목적) 이 고시는 「관세법」 제89조 및 같은 법 시행령 제113조에 따른 제조·수리공장의 지정과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(지정신청 및 갱신) ① 「관세법」(이하 "법"이라 한다) 제89조제1항 및 「관세법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제113조에 따라 제조·수리공장(서울불균형 감면물품의 제조 또는 수리를 위해 물품을 보관하는 창고(임차포함)를 포함한다)의 지정을 받으려는 자는 별지 제1호서식의 제조·수리공장 지정신청서와 다음 각 호의 서류를 공장소재지 관할세관장에게 제출(전자문서 제출을 포함한다. 이하 같다.)해야 한다.

1. 사업계획서
2. 공장이 위치한 구역 및 부근의 도면
3. 법 제89조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품의 제조 또는 수리에 적합한 공장임을 확인할 수 있는 서류(한국항공우주산업진흥협회장·한국항공진흥협회장·한국반도체산업진흥회장의 확인서 또는 최근 회계감사보고서 등)
4. 보관창고 임대차계약서(임차의 경우에 한정한다)

② 법 제89조제3항에 따라 제조·수리공장의 지정기간을 연장하려는 자는 별지 제2호서식의 지정기간갱신 신청서를 기간만료 30일전까지 관할지 세관장에

게 제출하여야 한다. 다만, 세관장이 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항 각 호의 서류제출을 다시 요구할 수 있다.

제3조(지정승인) ① 제2조에 따른 제조·수리공장의 지정 또는 지정기간갱신 신청을 받은 세관장은 제출된 서류와 현지 출장을 통하여 법 제89조제1항 따른 지정대상 및 법 제89조제2항에 따른 자격요건을 심사하여야 한다.

② 제1항의 심사결과 결함이 없다고 인정될 때에는 제조·수리공장의 지정을 승인하고, 별지 제3호서식의 제조·수리공장지정승인서를 신청인에게 교부하여야 한다.

제4조(지정승인사항의 변경신고) 영 제113조제2항에 따라 지정승인을 받은 자가 대표자·주소·사업자등록번호 등 지정승인사항에 변경이 있는 경우에는 별지 제5호서식 제조·수리공장 지정승인사항 변경신고서를 관할지세관장에게 제출하여야 한다.

제5조(지정의 효력상실) 제3조제2항에 따라 제조·수리공장의 지정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 그 효력을 상실한다.

1. 제조·수리공장을 운영하지 아니하게 된 경우
2. 사망하거나 법인이 해산한 경우
3. 지정기간이 만료한 경우
4. 지정이 취소된 경우

제6조(지정의 승계) ① 법 제89조제5항에 따라 제조·수리공장의 운영을 계속하려는 상속인 또는 승계법인은 별지 제6호서식의 제조·수리공장승계신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 피상속인 또는 피승계법인이 사망 또는 해산한 날부터 30일 이내에 세관장에게 제출하여야 한다.

1. 상속인 또는 승계법인을 확인할 수 있는 서류
2. 임대차계약서(임차의 경우에 한정한다)
3. 해당 제조·수리공장의 운영과 관계있는 임원의 인적사항(성명, 주민등록번호, 주소, 등록기준지)
4. 그 밖에 제조·수리공장의 시설이 지정내용과 다른 경우는 변동을 확인할 수 있는 서류

② 제1항에 따라 신고를 받은 세관장은 제3조제1항에 따라 심사하여 신고일로부터 5일 이내에 그 결과를 신고인에게 통보하여야 한다.

③ 세관장은 제2항에 따라 지정승계를 허용하는 경우 제조·수리공장의 지정

기간은 피승계 **제조·수리공장** 지정기간의 **남은 기간**으로 하여 지정승인서를 재교부하여야 한다.

제7조(지정 등의 확인 및 운영점검 보고) ① 세관장은 매년 1회 7일 이내의 기간을 정하여 제3조제2항에 따라 지정받은 **제조·수리공장**에 출장하여 법 제89조 제4항 및 제5조 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부 확인, 제8조의 사후관리에 관한 사항 및 제9조의 장외작업에 관한 사항 등 제조·수리공장 운영실태를 점검하여야 한다.**(단, 2025년 6월 30일까지는 확인 및 점검을 유예한다)**

② 세관장은 제3조부터 제5조까지의 규정에 따른 지정 등을 한 때에는 그 사실을 관세청장에게 별지 제4호서식으로 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따른 확인 및 운영점검에 대해서는 이 고시에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 「행정조사기본법」 제11조, 제17조, 제18조, 제21조, 제22조 및 제24조를 준용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 이를 적용하지 아니하되, 이때에도 조사공무원은 같은 법 제11조제3항에 따라 권한을 나타내는 증표를 지니고 이를 조사대상자에게 내보여야 한다.

1. 「행정조사기본법」 제3조제2항제5호에 관한 사항
2. 행정조사를 긴급히 실시하여야 할 필요가 있다고 세관장이 인정하는 경우

제8조(사후관리 및 준용규정) 관세의 감면을 받은 반도체 제조용 장비(부속기기 포함)의 제조 또는 수리용 부분품 및 원재료에 대한 사후관리는 「사후관리에 관한 고시」에 따른다.

제9조(장외작업) ① 장외작업을 하고자 하는 운영인은 관할지 세관장에게 장외작업 개시일 전까지 별지 제7호서식으로 장외작업 허가를 신청하여야 한다.

② 제1항에 따른 장외작업을 허가한 관할지 세관장은 별지 제9호서식의 장외작업 관리대장을 기록·관리하여야 한다.

③ 세관장은 장외작업이 계속 반복적으로 빈번하게 발생하는 경우 3월의 범위 내에서 일괄하여 장외작업을 사전 허가할 수 있다.

④ 운영인이 제3항에 따라 장외작업을 일괄하여 신청하는 경우 물품과 장소를 포괄하여 작성하고 장외작업 장소가 2개 이상인 경우에도 1개의 신청서에 일괄하여 작성할 수 있다.

⑤ 운영인의 일괄 신청이 계속 반복적으로 발생한 경우 제조·수리 계약서 등 구비서류는 최초 1회에 제출하고 변동사항이 없을 때에는 제출을 생략할 수 있다.

⑥ 운영인이 장외작업을 일괄 신청하여 세관장의 허가를 받은 경우에는 「사후관리에 관한 고시」 제12조의 일시반출입신고 절차를 생략한다.

⑦ 동일 운영인이 운영하는 지정공장 간에는 장외작업 및 물품 반출입 절차를

생략하고 물품 이동을 할 수 있다.

제10조(장외작업 완료보고) ① 운영인은 장외작업이 완료된 경우 작업완료일 10일 이내에 별지 제8호서식으로 장외작업 완료보고를 하여야 한다.

② 장외작업 완료보고서를 제출받은 관할지 세관장은 별지 제9호서식의 장외작업 관리대장에 기록·유지하고 사후관리시스템에 등록한다.

③ 장외작업 완료보고를 이행한 경우 「사후관리에 관한 고시」 제31조의 종결 보고는 이행한 것으로 본다.

제11조(재검토기한) 관세청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 **2025년 1월 1일**을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

제11조의2(유효기한) <삭제>

부칙 <제2013-13호, 2013.5.6>

이 고시는 2013년 5월 6일부터 시행한다.

부칙 <제2013-83호, 2013.11.29>

이 고시는 2013년 11월 29일부터 시행한다.

부칙 (화물운송주선업자의 등록 및 관리에 관한 고시 등 일괄개정 고시)

<제2014-126호, 2014.12.19.>

이 고시는 2014년 12월 19일부터 시행한다.

부칙 <제2016-40호, 2016.5.19>

제1조(시행일) 이 고시는 2016년 5월 18일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 시행중인 사항은 종전의 규정을 따른다.

부칙 <제2017-28호, 2017.7.10>

이 고시는 공포일부터 시행한다.

부칙 <제2019-57호, 2019.12. 5>

부칙 <제2024-35호, 2024.7.31>
제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 31일부터 시행한다.

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

제조·수리공장 지정기간갱신 신청서		처리기간 7일
신고자	① 업체명(*)	② 사업자등록번호(*)
		③ 법인등록번호
	④ 대표자명 (*) 외 () 명	⑤ 주민등록번호(*)
	⑥ 주소(*)	
업체 정보	⑦ 사업 구분	※ 항공기제조공장 등 지정 사업내용을 기재
	⑧ 지정 기간	년 월 일 ~ 년 월 일
	⑨ 갱신 기간	년 월 일 ~ 년 월 일
	⑩ 갱신 사유	
「관세법 시행령」 제113조제2항 단서규정 및 「세율불균형 감면물품의 제조·수리공장」의 지정 및 운영에 관한 고시」 제2조제2항에 따라 제조·수리공장의 지정을 신청합니다. 신청일 : 20 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) ○ ○ ○ 세 관 장 귀 하		
첨부서류	1. 제조·수리공장 지정승인서 사본 1부 2. 기타 세관장이 필요하다고 인정하는 서류 각 1부	
담당공무원 확인 사항	1. 사업자등록증 사본 1부 2. 「관세법」 제175조에 따른 운영인 결격사유 여부 ※ 담당공무원의 확인에 동의할 경우 신청인이 제출하지 않아도 되는 서류	
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조 및 제38조, 제42조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 ‘담당 공무원 확인사항’을 확인하는 것에 동의합니다.		
		신청인 (서명 또는 인)

제 호

제조·수리공장 지정승인서

업 체 명 : _____

주 소 : _____

대 표 자 : _____

사 업 구 분 : ※항공기제조공장 등 지정 사업내용을 기재

지 정 사 항

구분	위치	건물구조	면 적
공장			
보관창고			
보관창고			

지 정 기 간 : 20 . . . ~ 20 . . . (년 월)

위와 같이 「관세법 시행령」 제113조 및 「서울불균형 감면물품의 제조·수리공장의 지정 및 운영에 관한 고시」 제3조제2항에 따른 제조·수리공장의 지정을 승인함

20 년 월 일

○ ○ 세 관 장

직인

UNI-PAS

업 체 명		대 표 자 명	
주 소		생 년 월 일	

사 업 구 분	※항공기제조공장 등 지정사업내용을 기재		
지 정 번 호		지 정 일 자	
제 품 명		주요 원자재명	
건물 구조 / 동수 / 평수			

지정(취소, 소멸)일자	
사 유	

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

신 고 자	지정승인부호(*)		관할지세관명(*)	
	업체명(*)			
	대표자명(*)		주민등록번호(*)	
	사업자등록번호		법인등록번호	
	사업자등록증주소(*)			

기본정보 변경사항	항목명	변경 전	변경 후
	① 업체명		
	② 대표자명		
	③ 주민등록번호		
	④ 사업자등록증주소		
	⑤ 대표전화번호		
	⑥ 대표팩스번호		

기타 변경사항		변경 전	변경 후

신청인 : (서명 또는 인)

첨부 서류	1. 기타 세관장이 필요하다고 인정하는 서류
담당공무원 확인사항	1. 사업자등록증 사본 1부 ※ 담당공무원의 확인에 동의할 경우 신청인이 제출하지 않아도 되는 서류

세 관 장 (인)

처리기간
5 일

제출서류

승 계 사 유			
피 승 계 인	공 장	지 정 공 장 명 (*)	지 정 공 장 부 호 (*)
		소 재 지	
		건물의 구조 · 면적	동 m ²
		작 업 설 비	
	창 고	작 업 능 력	
		개 수 및 면 적	개 [창고(m ²), 창고(m ²)]
		소 재 지	
제품	임차구분 및 소유주	※ 여러 개인 경우 별지 사용가능	
	생 산 품 목 내 역		
원재료 · 부분품 내역			

○ ○ ○ 세 관 장 귀 하

「관세법」 제179조제3항, 같은 법 시행령 제194조 및 「서울불균형 감면물품의 제조·수리공장」의 지정 및 운영에 관한 고시」 제6조에 따라 위와 같이 제조·수리공장을 계속하여 운영하고자 신고합니다.

신청일 : 년 월 일

신청인 : (서명 또는 인)

첨부서류	신고인 제출서류	1. 상속인 또는 승계법을 확인할 수 있는 서류 2. 보관창고 임대차계약서(임차인 경우) 1부 3. 운영상 관계있는 임원의 인적사항(임원전원이재, 성명/ 주민번호/등록기준지/주소) 4. 기타 제조·수리공장의 시설이 지정내용과 다른 경우는 변동을 확인할 수 있는 서류	수수료
	담당공무원 확인 사항	1. 사업자등록증 사본 1부 2. 「관세법」 제175조에 따른 운영인 결격사유 여부 ※ 담당공무원의 확인에 동의할 경우 신청인이 제출하지 않아도 되는 서류	없음

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조 및 제38조, 제42조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 ‘담당 공무원 확인사항’을 확인하는 것에 동의합니다.

신청인(서명 또는 인)

담당부서	세관과	장외작업 허가신청 및 승인서	처리 기간
담당과장			1 일
담당자			
연락처(전화)			
		신청번호 :	
신청인	① 지정공장명	② 지정공장부호	
	③ 주 소		
	④ 대표자 성명	⑤ 사업자등록번호	
신청내용	⑥ 장외작업장명	※ 여러 개인 경우 별지 사용 예) 삼성(#0~ #0) 하이닉스이천공장(#0~ #0) 하이닉스청주공장(#0~ #0)	⑦ 사업자등록번호
	⑧ 작업장 주소		
	⑨ 작업 기간		
	⑩ 신청 사유		
작업내용	제조·수리대상물품	사용원재료(부분품)	비고
	※ 수리대상 반도체 장비명 기재 예) 노광기, 이온주입기 등	※ 장비명 수리용 부품으로 포괄적으로 기재 예) 노광기수리용 부분품	
허가조건	* 장외작업장명, 물품등을 일괄하여 허가함을 기재 * 기타 감사·단속상의 유의사항 기재		
「관세법」 제89조제4항 및 「세율불균형 감면물품의 제조·수리공장의 지정 및 운영에 관한 고시」 제9조에 의하여 제조·수리공장 외 제조·수리허가를 신청합니다. 신청일 : 20 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) ○ ○ ○ 세 관 장 귀 하		위와 같이 허가합니다. 20 년 월 일 세 관 장 (인)	
첨부서류	1. 제조·수리계약서(계속·반복적인 경우 최초 신청시에만 제출) 2. 지정공장승인서 사본(계속·반복적인 경우 최초 신청시에만 제출)		수수료 없 음

